Droit foncier malien

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-13

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le droit de la terre au Mali, présenté de façon institutionnelle et doctrinale : histoire du foncier en jalons généraux — gestion communautaire ancienne, mécanismes de la période coloniale dont le domaine éminent, mouvements des réformes après les indépendances —, architecture du Code domanial et foncier lu par ses catégories et ses principes, sans aucune disposition reproduite, distinction du domaine public et du domaine privé de l'État, droits fonciers coutumiers reconnus en principe par le droit positif et constatés par des mécanismes de preuve, titre foncier né de l'immatriculation et ses effets discutés, concessions et attributions graduées autour du cahier des charges, gestion foncière locale pensée par les fonctions de ses acteurs, et conflits fonciers traités par la prévention puis par un parcours gradué de règlement. Toutes les situations sont fictives, aucune mesure concrète — délai, frais, seuil — n'est affirmée : le texte en vigueur se consulte au Journal officiel.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Histoire et enjeux du foncier au Mali
• Leçon 2 — Le Code domanial et foncier : présentation générale
• Leçon 3 — Le domaine public et le domaine privé de l'État
• Leçon 4 — Les droits fonciers coutumiers : reconnaissance et gestion
• Leçon 5 — Le titre foncier : immatriculation et effets
• Leçon 6 — Les concessions et attributions de terres
• Leçon 7 — La gestion foncière locale : commissions et autorités compétentes
• Leçon 8 — Les conflits fonciers : prévention et règlement
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

La terre n'est pas un bien comme les autres. Elle nourrit, elle loge, elle transmet : pour la plupart des familles, elle est à la fois l'outil de travail, le lieu de vie et le patrimoine reçu des générations précédentes. Le droit foncier est l'ensemble des règles qui disent qui peut occuper une terre, l'exploiter, la transmettre, la vendre ou la recevoir de l'autorité publique — et comment ces droits se prouvent. Au Mali, ces règles forment un paysage particulier : un droit écrit, organisé autour du Code domanial et foncier, y rencontre des droits fonciers coutumiers vivaces, gérés localement depuis bien avant l'État moderne. Comprendre le foncier malien, c'est donc apprendre à lire deux langages du droit sans les opposer par principe : celui du titre et du registre, et celui de l'usage, de la mémoire et de la constatation.

La méthode de ce cours est annoncée dès maintenant, car elle fait partie de la matière. Le régime foncier est présenté en catégories et en mécanismes : le Code domanial et foncier est nommé comme le texte de référence à consulter dans sa version en vigueur, mais aucune de ses dispositions n'est reproduite, aucun délai, aucun frais, aucun seuil n'est affirmé — ces mesures vivent dans les textes et ne se devinent pas. Les pratiques locales sont décrites pour ce qu'elles permettent de comprendre — comment un droit naît, se gère, se constate — sans jamais être affirmées comme des règles codifiées valables partout. Toutes les situations travaillées sont fictives : un village inventé, des exploitants désignés par des rôles, des superficies étiquetées données d'exercice. C'est à ce prix — la précision sur les

mécanismes, la réserve sur les mesures — qu'un cours de foncier reste un cours de droit et non un recueil d'à-peu-près.

Le plan suit la logique de la matière. La première leçon plante le décor : histoire en jalons généraux et enjeux actuels. La deuxième présente le Code domanial et foncier par son architecture. La troisième distingue les deux domaines de l'État. La quatrième entre dans les droits coutumiers et leur reconnaissance. La cinquième suit le parcours du titre foncier. La sixième classe les concessions et attributions. La septième descend au niveau local, là où la terre se gère au quotidien. La huitième, enfin, affronte les conflits : leurs causes structurelles, leur prévention, et le parcours gradué de leur règlement, de la conciliation locale à la décision de justice. Travaux dirigés, travaux pratiques et exercices entraînent partout au même geste, qui est le geste du juriste foncier : qualifier la terre, constater les droits, puis seulement raisonner.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Situer le foncier malien dans son histoire générale et identifier les enjeux actuels de la terre, énoncés en catégories.
- Présenter l'architecture du Code domanial et foncier et appliquer la méthode de qualification d'une terre avant tout raisonnement.
- Distinguer le domaine public et le domaine privé de l'État, leurs régimes respectifs et la frontière qui les sépare.
- Décrire les droits fonciers coutumiers, leur reconnaissance en principe par le droit positif et leurs modes de constatation.
- Dérouler le parcours général de l'immatriculation et discuter les effets du titre foncier, dont l'inattaquabilité comme régime classique discuté.
- Classer les concessions et attributions de terres, expliquer leurs gradations générales et le rôle du cahier des charges.
- Présenter la gestion foncière locale par les fonctions de ses acteurs : commissions foncières, services des domaines, mairies, autorités coutumières.
- Analyser les causes structurelles des conflits fonciers et dérouler le parcours gradué de leur règlement, de la conciliation à la voie judiciaire.

Leçon 1 — Histoire et enjeux du foncier au Mali

Bien avant tout texte écrit national, les terres de l'espace malien actuel étaient gérées par des systèmes locaux cohérents, que l'on décrira ici en principes généraux, car ils varient selon les lieux et ne forment pas un code unique. La terre y est pensée comme un patrimoine du groupe, transmis entre générations plutôt que possédé à titre exclusif et définitif : l'autorité de gestion revient, selon les lieux, à un chef de terre, à un chef de village ou à un conseil de famille, qui attribue les parcelles aux membres du groupe. L'accès à la terre passe alors par l'appartenance, mais aussi par le travail : le défrichement et la mise en valeur fondent un droit d'usage durable, transmissible dans la famille tant que l'exploitation se poursuit. Des arrangements d'accueil permettent à des exploitants venus d'ailleurs de s'installer contre des obligations convenues localement. Ce régime a sa logique propre — sécuriser l'accès de chacun à la

subsistance et maintenir la cohésion du groupe — et c'est avec ce même respect analytique qu'il faut l'étudier : ce n'est pas une absence de droit, c'est un autre droit.

La période coloniale introduit une logique différente, dont trois mécanismes commandent encore le paysage actuel. Le premier est le domaine éminent : l'idée que l'État est, en dernier ressort, le maître des terres, idée qui servira de fondement aux prétentions de l'administration sur les terres non titrées. Le deuxième est la notion de terres dites « vacantes et sans maître » : des terres sans titre écrit étaient réputées libres et rattachées au domaine de l'État, alors même qu'elles pouvaient être grevées de droits d'usage locaux parfaitement réels, mais invisibles pour une administration qui ne lisait que l'écrit. Le troisième est l'immatriculation, procédure importée qui constate la propriété par l'inscription sur un registre foncier : elle sécurise fortement les parcelles qu'elle touche, mais elle ne concerne alors qu'une minorité de terres, surtout urbaines. Deux ordres fonciers se juxtaposent ainsi durablement : un ordre écrit, étroit mais fort en preuve, et un ordre coutumier, immense dans les usages quotidiens mais fragile en démonstration. C'est de cette juxtaposition ancienne que naîtront, plus tard, la plupart des superpositions de droits.

Au moment des indépendances, l'État malien hérite du domaine constitué pendant la période coloniale et affirme sa maîtrise des terres dans des textes successifs, dont ce cours retient les mouvements généraux plutôt que la chronique. Premier mouvement : consolider le domaine public et le domaine privé de l'État et organiser les attributions de terres. Deuxième mouvement : tenter de mieux articuler le droit écrit et les droits coutumiers, dont la réalité quotidienne ne peut être niée. Troisième mouvement, plus récent dans son principe : rapprocher la gestion foncière du terrain — décentralisation d'une partie de la gestion, création d'instances locales de constatation et de conciliation — et inscrire la reconnaissance des droits coutumiers dans les textes de référence. Les enjeux actuels se lisent en catégories : une croissance démographique qui multiplie les besoins sur des terres qui ne s'étendent pas ; une urbanisation qui avance sur les terres agricoles proches des villes ; des demandes d'investissement qui cherchent de grandes surfaces sécurisées ; une raréfaction relative des terres libres ; et, traversant tout cela, une exigence de sécurisation qui vaut pour tous les détenteurs de droits, titrés ou coutumiers. Le droit foncier est le droit de cet équilibre.

L'essentiel
Le foncier malien s'explique par trois temps décrits sans dates de lois : une gestion communautaire ancienne, fondée sur l'autorité locale d'attribution et le droit d'usage né de la mise en valeur ; une période coloniale qui introduit le domaine éminent, la notion de terres dites vacantes et sans maître et une immatriculation restée minoritaire — d'où la juxtaposition durable d'un ordre écrit et d'un ordre coutumier ; puis des réformes qui, après les indépendances, consolident le domaine de l'État, reconnaissent progressivement les droits coutumiers et rapprochent la gestion du terrain. Les enjeux actuels tiennent en catégories : démographie, urbanisation, investissements, raréfaction et exigence générale de sécurisation.

Exemple — Frise historique en jalons généraux (sans dates de lois)

```
FRISE D'EXERCICE — JALONS GÉNÉRAUX DU FONCIER
(aucune date de loi n'est donnée : seuls les
mécanismes comptent, dans l'ordre)

TEMPS 1 — GESTION COMMUNAUTAIRE ANCIENNE
Terre-patrimoine du groupe, transmise entre
générations ; attribution des parcelles par
l'autorité locale (chef de terre, chef de
village, conseil de famille selon les lieux) ;
droit d'usage durable fondé sur le
défrichement et la mise en valeur ; accueil
possible d'exploitants extérieurs selon des
arrangements locaux.

TEMPS 2 — PÉRIODE COLONIALE (mécanismes)
Domaine éminent : l'État se pose en maître
ultime des terres ; terres dites « vacantes
et sans maître » rattachées au domaine
faute de titre écrit ; immatriculation
importée, forte en preuve mais minoritaire
(surtout urbaine). Deux ordres fonciers se
juxtaposent : écrit et coutumier.

TEMPS 3 — INDÉPENDANCES ET RÉFORMES
(mouvements généraux, non datés ici)
L'État hérite du domaine constitué et
affirme sa maîtrise des terres ; organisation
des attributions ; reconnaissance
progressivement affirmée des droits
coutumiers ; gestion rapprochée du terrain
(collectivités, commissions locales).

TEMPS 4 — ENJEUX ACTUELS (catégories)
Pression démographique, urbanisation,
demandes d'investissement, raréfaction
relative des terres libres, exigence de
sécurisation pour tous les droits.
```

À retenir

- Avant l'État moderne, la terre était déjà gérée par un droit : autorité locale d'attribution, droit d'usage né de la mise en valeur, transmission dans le groupe.
- La période coloniale juxtapose deux ordres fonciers — écrit et coutumier — par le domaine éminent, la notion de terres dites vacantes et sans maître et une immatriculation minoritaire.
- Les enjeux actuels se pensent en catégories : démographie, urbanisation, investissements, raréfaction, sécurisation — jamais en chiffres avancés sans source.

Exercice

Un étudiant affirme : « Avant l'État moderne, il n'existait pas de droit sur les terres : chacun prenait ce qu'il voulait. » 1) Réfute cette affirmation en décrivant, en principes généraux, comment l'accès à la terre était organisé dans les systèmes locaux anciens. 2) Explique pourquoi l'absence de titre écrit ne signifiait pas absence de droit, mais

crée néanmoins une difficulté particulière face au droit écrit. 3) Relie cette difficulté à un enjeu actuel du cours.

✔ Corrigé
1) L'affirmation méconnaît la gestion communautaire ancienne. L'accès à la terre y était organisé : une autorité locale — chef de terre, chef de village ou conseil de famille selon les lieux — attribuait les parcelles ; le défrichement et la mise en valeur fondaient un droit d'usage durable, transmissible dans la famille ; l'accueil d'exploitants extérieurs obéissait à des arrangements convenus. Il existait donc des titulaires de droits, des autorités d'attribution et des règles de transmission : un droit, sous une forme non écrite. 2) L'absence d'écrit ne supprime pas le droit, elle complique sa démonstration. Le droit écrit raisonne sur des actes, des registres et des titres : face à lui, un droit fondé sur la mémoire des usages et la notoriété du terroir doit être constaté pour être pleinement opposable, faute de quoi il risque d'être ignoré — par exemple lorsqu'une terre grevée d'un droit coutumier est attribuée à un tiers comme si elle était libre. 3) L'enjeu actuel correspondant est la sécurisation des droits coutumiers : les mécanismes de constatation — commissions foncières, procès-verbaux, reconnaissances écrites — étudiés dans ce cours servent précisément à rendre ces droits visibles pour le droit écrit sans les dénaturer, et à prévenir les superpositions de droits qui nourrissent les conflits. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le Code domanial et foncier : présentation générale

Le Code domanial et foncier est le texte de référence du droit foncier malien : c'est lui que l'on consulte, dans sa version en vigueur au Journal officiel, pour connaître le statut d'une terre, le régime d'un droit ou la procédure d'une attribution. La fonction d'un code est d'ordonner une matière dispersée : rassembler en un ensemble cohérent les règles qui gouvernent le domaine de l'État, les terres des particuliers, les droits coutumiers et les modes d'attribution et de gestion des terres. Ce cours le présente par son architecture — ses objets, ses catégories, ses principes de gestion — et non par ses dispositions, qu'il ne reproduit pas : lire un code ne commence pas par réciter ses textes, mais par comprendre la carte qu'il dessine. L'étudiant qui sait s'orienter dans cette architecture saura ensuite trouver, dans le texte en vigueur, la règle exacte applicable à chaque situation.

L'architecture du Code domanial et foncier repose sur une idée simple : toute terre a un statut, et c'est le statut qui commande le régime. Premier ensemble : le domaine de l'État, partagé entre un domaine public affecté à l'usage de tous ou aux services publics, et un domaine privé géré de façon plus patrimoniale (leçon 3). Deuxième ensemble : les terres des particuliers, au premier rang desquelles les immeubles immatriculés, dont la propriété est constatée par un titre foncier inscrit sur un registre (leçon 5). Troisième ensemble : les droits fonciers coutumiers, que le code reconnaît en principe et dont il organise l'exercice et la constatation (leçon 4). Quatrième ensemble : les procédures par lesquelles les terres du domaine sont attribuées ou

concédées à des usagers, avec leurs conditions et leurs instruments (leçon 6). Cinquième ensemble : les organes de la gestion foncière, de l'administration centrale aux instances locales (leçon 7). De cette architecture se dégagent des principes de gestion que la lecture du code confirme : on ne raisonne jamais sur une terre sans l'avoir qualifiée ; tout droit gagne à être constaté ; la mise en valeur est au cœur des attributions ; et la sécurité des droits existants est la condition de la paix foncière.

La méthode de lecture compte autant que la carte. Premier geste : qualifier. Devant toute parcelle, le juriste demande d'abord : de quelle catégorie relève-t-elle — domaine public, domaine privé de l'État, terre titrée d'un particulier, terre grevée de droits coutumiers ? La réponse détermine tout le reste : ce qui peut être fait, par qui, et selon quelles formes. Deuxième geste : vérifier le texte en vigueur. Un code vit : il est modifié, complété, parfois refondu ; raisonner sur une version dépassée est une faute professionnelle, et c'est pourquoi ce cours renvoie constamment à la consultation du texte applicable. Troisième geste : distinguer le texte et la pratique. Le droit foncier réel tient les deux ensemble : la pratique locale — attributions par les autorités coutumières, arrangements entre exploitants — est un fait social que le code encadre sans pouvoir l'ignorer, et le juriste doit savoir décrire l'une et lire l'autre. L'exemple ci-dessous donne la cartographie complète des catégories, qui servira de boussole pour tout le cours.

L'essentiel
Le Code domanial et foncier est le texte de référence du foncier malien, présenté ici par son architecture et non par ses dispositions. Il organise la matière en grands ensembles : le domaine de l'État (public et privé), les terres des particuliers constatées par titre foncier, les droits fonciers coutumiers reconnus en principe, les procédures d'attribution et de concession, et les organes de gestion. Principe de méthode qui en découle : qualifier toute terre avant de raisonner, vérifier le texte dans sa version en vigueur, et distinguer ce que dit le texte de ce que fait la pratique.

Exemple — Cartographie des catégories de terres (boussole du cours)

```
CARTOGRAPHIE D'EXERCICE — LES CATÉGORIES
(architecture générale du Code domanial et
foncier ; aucune disposition reproduite)

1. LE DOMAINE DE L'ÉTAT
a) Domaine public : biens affectés à
l'usage direct du public ou à un
service public — naturel / artificiel
(leçon 3).
b) Domaine privé : biens non affectés,
gérés de façon patrimoniale — source
des concessions et attributions
(leçons 3 et 6).

2. LES TERRES DES PARTICULIERS
Immeubles immatriculés : propriété
constatée par un titre foncier inscrit
au livre foncier (leçon 5).

3. LES DROITS FONCIERS COUTUMIERS
Droits nés des pratiques locales,
reconnus en principe par le droit
positif ; gestion locale, constatation
par les commissions (leçon 4).

4. LES PROCÉDURES
Attribution, concession, immatriculation :
des parcours en étapes, avec publicité
et constatation préalable des droits.

BOUSSOLE : avant tout raisonnement,
qualifier la terre — le statut commande
le régime, les acteurs et les formes.
```

À retenir

- Le Code domanial et foncier s'étudie d'abord comme une architecture : domaine de l'État, terres titrées, droits coutumiers, procédures, organes.
- Le statut d'une terre commande son régime : qualifier est le premier geste du juriste foncier, avant toute opération envisagée.
- Un code vit : on raisonne toujours sur la version en vigueur, consultée au Journal officiel, en distinguant le texte de la pratique.

Exercice

Trois parcelles fictives, situées dans le village fictif de Zambougou et ses environs. A) La place publique du village, aménagée et utilisée par tous pour le marché et les rassemblements. B) Un champ cultivé par la même famille fictive depuis des générations, sans aucun titre écrit, dont tout le village connaît l'usage. C) Une parcelle urbaine fictive dont la propriété a été constatée par un titre inscrit au livre foncier. Pour chaque parcelle : nomme la catégorie probable au regard de l'architecture présentée dans la leçon, dis quel régime en découle en une phrase, et indique la première vérification qu'un juriste devrait faire avant toute opération la concernant.

✔ Corrigé
Parcelle A : elle relève, selon toute vraisemblance d'exercice, du domaine public — un bien affecté à l'usage direct du public par son aménagement et sa destination. Il en découle un régime protecteur : la place ne peut être ni vendue ni attribuée comme un terrain ordinaire tant qu'elle demeure dans cette catégorie. Première vérification : confirmer l'affectation réelle et l'absence de tout acte qui l'aurait fait sortir du domaine public. Parcelle B : elle est grevée de droits fonciers coutumiers — droits nés des pratiques locales, reconnus en principe par le droit positif, détenus ici par une famille fictive. Il en découle qu'elle n'est pas une terre libre : aucune attribution à un tiers ne peut l'ignorer. Première vérification : faire constater les droits — détenteurs, limites, usages — auprès des instances locales compétentes, notamment la commission foncière. Parcelle C : c'est une terre de particulier constatée par un titre foncier. Il en découle un régime de propriété prouvée par le registre : les opérations la concernant se lisent d'abord au livre foncier. Première vérification : consulter l'inscription au livre foncier pour connaître le titulaire du droit et les charges éventuellement inscrites. Dans les trois cas, la méthode est la même : qualifier d'abord, vérifier ensuite, opérer enfin. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Le domaine public et le domaine privé de l'État

Le patrimoine foncier de l'État se divise en deux masses que tout oppose presque point par point : le domaine public et le domaine privé. Le domaine public rassemble les biens affectés à l'usage de tous ou aux services publics. La doctrine le décrit en deux sous-catégories. Le domaine public naturel d'abord : ce sont les dépendances que la nature destine à l'usage commun — le lit et les berges des cours d'eau en sont l'exemple classique ; nul ne les a créées, le droit les constate. Le domaine public artificiel ensuite : ce sont les biens que l'aménagement destine au public ou à un service — voies ouvertes à la circulation, places aménagées, ouvrages et équipements collectifs. Le critère de classement n'est donc pas la matière du bien, mais son affectation : un même terrain peut entrer dans le domaine public par l'usage qu'on lui donne, et en sortir si cette destination disparaît régulièrement. Le domaine privé, à l'inverse, rassemble les biens de l'État — et, dans leur ressort, ceux des collectivités — qui ne sont affectés ni à l'usage du public ni à un service public : terres en réserve, biens désaffectés, biens acquis sans destination publique.

Le régime du domaine public est un régime de protection, construit sur trois caractères classiques que la doctrine énonce et que le juriste doit pouvoir expliquer plutôt que réciter. L'inaliénabilité : le bien ne peut être ni vendu ni cédé tant qu'il demeure dans le domaine public — on peut le dire avec les catégories du droit des biens : l'attribut de disposition de la personne publique propriétaire est paralysé par l'affectation, car vendre la voie ou la berge reviendrait à décider seul de la fin d'un usage qui appartient à tous. L'imprescriptibilité : nul ne peut acquérir le bien par une possession, même longue ; le temps ne fait pas naître de droit contre le domaine public, et l'occupant ancien n'y devient jamais propriétaire. L'insaisissabilité complète le dispositif : les créanciers ne peuvent saisir ces biens. Corollaire pratique : les

occupations du domaine public par des particuliers — un étal, un atelier au bord d'une voie — ne sont jamais que des autorisations précaires et révocables, qui ne créent ni propriété ni droit au maintien. Et si un bien doit réellement changer de destinée, il faut d'abord le désaffecter, puis le déclasser par un acte de l'autorité compétente : c'est seulement alors qu'il tombe dans le domaine privé et redevient disponible.

Le domaine privé de l'État obéit à une logique patrimoniale : la personne publique y gère ses biens davantage comme un propriétaire, tout en restant liée par des formes et des contrôles qui protègent l'intérêt général. Les biens du domaine privé sont aliénables : ils peuvent être vendus selon des procédures organisées, et c'est de cette masse que partent l'essentiel des concessions et des attributions de terres étudiées à la leçon 6 — on ne concède pas le domaine public, on concède le domaine privé. La gestion du domaine privé suppose un inventaire tenu et des décisions traçables : quelles terres sont disponibles, lesquelles sont déjà grevées de droits coutumiers — question cruciale, car un terrain du domaine privé n'est pas pour autant un terrain vide de droits —, lesquelles doivent être conservées pour des équipements futurs. La frontière entre les deux domaines est donc mobile et juridique à la fois : elle dépend de l'affectation, et tout changement de catégorie passe par un acte. Pour le praticien, la leçon pratique est nette : devant tout projet de cession ou d'attribution portant sur un bien public, la première question n'est pas « quel prix » ni « quel acquéreur », mais « de quel domaine relève ce bien, et, s'il est public, a-t-il été régulièrement déclassé ? ». L'exemple ci-dessous entraîne exactement à ce test de qualification.

L'essentiel
Le domaine public rassemble les biens affectés à l'usage direct du public ou à un service public — domaine naturel (lit et berges des cours d'eau) et domaine artificiel (voies, places, ouvrages aménagés) comme catégories doctrinales. Son régime est protecteur : inaliénabilité, imprescriptibilité, insaisissabilité ; les occupations privées y sont précaires et révocables ; un bien n'en sort que par désaffectation puis déclassement. Le domaine privé de l'État, fait de biens non affectés, est au contraire aliénable et géré de façon patrimoniale : c'est de lui que partent les concessions et attributions.

Exemple — Test de qualification : cinq biens fictifs à classer

```
TEST DE QUALIFICATION D'EXERCICE
(cinq biens fictifs — classer, puis justifier
par le critère de l'affectation)

BIEN 1 — Le lit d'un marigot fictif, où
les habitants d'un village fictif puisent
l'eau et font boire les animaux.
→ DOMAINE PUBLIC NATUREL : la nature le
destine à l'usage de tous ; il ne peut
être ni vendu ni acquis par le temps.

BIEN 2 — Une place de marché fictive,
délimitée et aménagée par une commune
fictive, ouverte à tous les commerçants.
→ DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL : créé par
l'aménagement, affecté à l'usage direct
du public. Les étals y sont des
occupations précaires et révocables.

BIEN 3 — Un ancien bâtiment administratif
fictif, abandonné par le service qui
l'occupait, puis régulièrement déclassé.
→ DOMAINE PRIVÉ : la désaffectation et le
déclassement l'ont fait sortir du
domaine public ; il devient aliénable.

BIEN 4 — Un terrain vague fictif appartenant
à l'État, jamais affecté à un usage ni à
un service publics.
→ DOMAINE PRIVÉ : aucune affectation, donc
pas de domanialité publique. Reste à
vérifier qu'aucun droit coutumier ne le
grève avant toute attribution.

BIEN 5 — Une piste fictive ouverte à la
circulation de tous entre deux villages
fictifs.
→ DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL : affectée à
l'usage direct du public.
```

À retenir

- Le critère du domaine public est l'affectation — usage direct du public ou service public — déclinée en domaine naturel et domaine artificiel.
- Inaliénabilité, imprescriptibilité, insaisissabilité : le domaine public est protégé, et on n'en sort que par désaffectation puis déclassement.
- Le domaine privé de l'État est aliénable et patrimonial : c'est la masse dont partent concessions et attributions — sans jamais présumer qu'il est vide de droits coutumiers.

Exercice

Cas fictif. Un exploitant occupe depuis de nombreuses années une bande de terre au bord d'un marigot fictif, où il a installé un petit jardin. Il demande à l'acheter, et un

interlocuteur lui répond que « le temps a fait son œuvre » et qu'il est devenu propriétaire par l'usage prolongé. 1) Qualifie la bande de terre occupée. 2) Discute l'affirmation de l'interlocuteur au regard des caractères du domaine concerné. 3) Dis quelle est la situation juridique réelle de l'exploitant, et quelle serait la seule voie — générale — par laquelle une telle terre pourrait un jour changer de catégorie.

✔ Corrigé
1) La bande de terre est une dépendance du cours d'eau fictif : elle relève du domaine public naturel, que la nature destine à l'usage de tous — puiser l'eau, abreuver les animaux, circuler le long des berges. Sa qualification ne dépend ni de l'usage privatif qu'en fait l'exploitant, ni de la durée de son installation. 2) L'affirmation est juridiquement fausse. Le domaine public est imprescriptible : aucune possession, même prolongée, même paisible, ne peut le faire acquérir par un particulier. Le temps ne « fait pas son œuvre » contre le domaine public ; c'est précisément la fonction de l'imprescriptibilité que de protéger durablement les usages communs contre les appropriations progressives, souvent invisibles au début. 3) L'exploitant est un occupant sans droit de propriété : au mieux, sa présence peut être tolérée ou autorisée à titre précaire et révocable, ce qui ne lui donne ni titre ni droit au maintien. La seule voie générale de changement serait la sortie régulière du domaine public — désaffectation constatée puis déclassement par l'autorité compétente —, voie exceptionnelle et en pratique très improbable pour le lit et les berges d'un cours d'eau, dont la destination commune est permanente. La réponse correcte à sa demande d'achat est donc un refus motivé par la qualification : ce n'est pas une terre disponible. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les droits fonciers coutumiers : reconnaissance et gestion

Les droits fonciers coutumiers sont les droits sur la terre nés des pratiques locales : ils se sont formés par l'occupation ancienne, le défrichement, la transmission dans les familles et les décisions des autorités locales, bien avant — et souvent en marge — de tout enregistrement écrit. Leurs détenteurs sont variés : une famille qui cultive le même champ de génération en génération, un collectif d'usagers qui partage un espace de parcours ou un point d'eau, un exploitant accueilli autrefois et installé durablement. Leurs contenus le sont aussi : droit de cultiver, droit d'habiter, droit de transmettre, droits d'usage partagés sur certaines ressources. Ce cours les prolonge là où DRO-L1-16 les avait présentés sous l'angle du pluralisme juridique : ici, l'angle est foncier — comment ces droits vivent sur le terrain, comment ils se gèrent, comment ils se prouvent. Une règle de lecture s'impose, déjà posée en première année : ces droits s'étudient avec le même respect analytique que le droit écrit ; ils ne sont ni un reste appelé à disparaître, ni un fait sans valeur juridique.

Le droit positif malien, par le Code domanial et foncier, reconnaît en principe l'existence des droits fonciers coutumiers et leur exercice par leurs détenteurs : ce point de départ compte, car il renverse la logique ancienne des terres dites vacantes et sans maître — une terre grevée de droits coutumiers n'est pas une terre libre, et

aucune attribution régulière ne peut l'ignorer. La gestion quotidienne de ces droits reste largement locale, et elle doit être décrite comme une pratique établie, non comme un mécanisme codifié que ce cours inventerait : les parcelles du terroir sont attribuées ou réattribuées par les autorités coutumières — chef de terre, chef de village, instances familiales, selon les lieux — en fonction des besoins et des usages ; des terres sont prêtées entre exploitants pour une ou plusieurs saisons ; des arrangements d'accueil et de partage des usages organisent la cohabitation des activités. Ces gestes de gestion ont une valeur pratique immense : ils règlent l'accès à la terre là où l'administration est lointaine. Mais ils reposent sur la parole et la mémoire, ce qui fait à la fois leur souplesse et leur fragilité.

Toute la question devient alors celle de la preuve et de la constatation. Un droit coutumier se démontre autrement qu'un droit titré : par la notoriété — ce que le terroir entier sait de l'histoire de la parcelle —, par les témoignages des voisins et des anciens, par la possession paisible, publique et prolongée du champ, par les limites connues de tous. Les mécanismes de constatation organisent cette preuve sans la dénaturer : la visite des lieux par la commission foncière locale, l'audition des parties et des riverains, le procès-verbal qui décrit la parcelle, ses limites et ses usages et qui est signé et conservé. Une fois constaté, le droit coutumier devient visible pour le droit écrit : il peut être opposé, pris en compte dans une attribution, et le cas échéant servir de base à une démarche d'immatriculation. La difficulté symétrique doit être nommée : des droits coutumiers peuvent aussi se superposer entre eux — une attribution ancienne oubliée, une transmission orale mal mémorisée —, et la constatation sert alors autant à démêler qu'à protéger. L'exemple ci-dessous déroule un dossier fictif complet de reconnaissance.

L'essentiel
Les droits fonciers coutumiers sont des droits nés des pratiques locales — occupation ancienne, défrichement, transmission, décisions des autorités locales —, détenus individuellement ou collectivement. Le droit positif les reconnaît en principe : une terre qui en est grevée n'est pas une terre libre. Leur gestion quotidienne relève d'autorités coutumières dont les attributions de parcelles sont une pratique établie localement, décrite et non codifiée ici. Leur point faible n'est pas leur existence mais leur preuve : notoriété, témoignages, possession et, surtout, constatation par les instances locales, qui rend le droit visible pour le droit écrit.

Exemple — Dossier fictif de reconnaissance de droits coutumiers, en étapes de constatation

```
DOSSIER D'EXERCICE — RECONNAISSANCE DE DROITS
COUTUMIERS (village fictif de Zambougou ;
étapes relatives, aucun délai indiqué)

SITUATION DE DÉPART
Une famille fictive cultive un champ du
terroir depuis des générations, sans aucun
écrit. Elle demande que ses droits soient
constatés avant tout projet d'attribution
dans le secteur.

ÉTAPE 1 — DEMANDE
La famille saisit l'instance locale de
constatation (commission foncière) et
décrit la parcelle : situation, limites
connues, histoire de l'usage.
ÉTAPE 2 — VISITE DES LIEUX
La commission se déplace : parcours des
limites, repères relevés, usages présents
décrits (cultures, arbres, passage).
ÉTAPE 3 — AUDITIONS
Voisins de parcelle, autorités locales et
anciens du village fictif confirment ou
précisent l'histoire de l'usage : détention
ancienne, paisible, connue de tous.
ÉTAPE 4 — PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT
Document écrit et signé : parcelle décrite,
limites énoncées, détenteurs nommés par la
famille, usages relevés, éventuelles
réserves des riverains mentionnées.
ÉTAPE 5 — CONSERVATION ET EFFETS
Le constat est conservé par l'instance
locale ; il rend les droits visibles :
toute attribution ultérieure dans le
secteur devra en tenir compte.
```

À retenir

- Un droit coutumier est un droit : reconnu en principe par le droit positif, il rend la terre qu'il grève indisponible pour une attribution qui l'ignorerait.
- La gestion coutumière — attribution par les autorités locales, prêts de terres, arrangements d'usage — est une pratique établie à décrire, non un code à inventer.
- La preuve du droit coutumier passe par la notoriété, les témoignages, la possession et la constatation écrite par les instances locales.

Exercice

Cas fictif. Dans le village fictif de Zambougou, l'exploitant B reçoit d'une autorité locale une autorisation orale de cultiver un champ pour la saison. À son arrivée sur place, il découvre que l'exploitant A y a déjà semé : la famille d'A cultive ce champ depuis longtemps, ce que confirment les voisins. 1) Explique pourquoi l'autorisation donnée à B ne pouvait pas, à elle seule, faire naître un droit solide sur ce champ. 2) Indique la vérification qui aurait dû précéder toute autorisation de cultiver. 3) Propose la démarche de règlement la plus adaptée à ce stade, en la justifiant par le stade encore

précoce du désaccord.

✔ Corrigé
1) Le champ était déjà grevé d'un droit foncier coutumier : la famille de l'exploitant A le cultive depuis longtemps, de façon paisible et connue de tous. Or un droit coutumier reconnu en principe par le droit positif ne s'efface pas devant une parole : on ne peut attribuer utilement que ce qui est disponible, et ce champ ne l'était pas. L'autorisation orale donnée à B souffre donc d'un double défaut : elle porte sur une terre non libre, et elle repose sur une gestion de mémoire, sans constatation préalable. 2) La vérification manquante est la constatation des droits existants : avant toute autorisation de cultiver, il fallait identifier l'occupant et l'usager réels de la parcelle — visite des lieux, information auprès des voisins et des instances locales, le cas échéant saisine de la commission foncière. Cette vérification est le geste de prévention élémentaire de la gestion foncière locale : constater avant d'attribuer. 3) À ce stade précoce, la voie adaptée est la conciliation locale : réunir A, B et l'autorité qui a autorisé, devant la commission foncière, pour établir les faits — occupation ancienne d'A, autorisation de bonne foi présumée de B — et rechercher une issue écrite : retrait de l'autorisation mal fondée et, si le terroir le permet, proposition à B d'une autre parcelle disponible et constatée comme telle. La précocité du désaccord est un atout : aucun investissement lourd n'a encore été engagé des deux côtés, et un accord écrit peut refermer le dossier avant qu'il ne devienne un conflit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le titre foncier : immatriculation et effets

Le titre foncier est l'acte par lequel la propriété d'un immeuble est constatée au terme d'une procédure d'immatriculation, et inscrite sur un registre public : le livre foncier, tenu par les services compétents. Il faut comprendre ce que le titre fait — et ce qu'il ne fait pas. Il ne crée pas la terre et il ne crée pas toujours le droit : bien souvent, un droit existe déjà — par achat, par succession, par la constatation d'un droit coutumier consolidé — et l'immatriculation le transforme en droit publié, individualisé et traçable. La parcelle devient un immeuble identifié : limites fixées, superficie mesurée par les services techniques, titulaire nommé, droits et charges inscrits. Trois fonctions en découlent. Une fonction de preuve : le titre dit qui est propriétaire et permet à chacun de le vérifier. Une fonction de sécurité : les tiers — acheteurs, voisins, administration — savent à quel droit ils ont affaire. Une fonction économique : le titre peut servir de garantie pour un crédit, par l'hypothèque, parce que le prêteur peut vérifier le droit et le faire inscrire ; c'est un des arguments classiques de la sécurisation foncière, à condition de rappeler que le titre n'est utile au crédit que dans un environnement bancaire qui s'y prête.

Le parcours de l'immatriculation se déroule en étapes générales, que ce cours énonce sans délais ni frais — les mesures vivent dans les textes en vigueur et les pratiques des services. Première étape : la demande, déposée par le requérant auprès du service compétent, qui ouvre un dossier. Deuxième étape : l'instruction, qui vérifie le

dossier et la situation de la parcelle. Troisième étape : la publicité de la demande, qui rend le projet d'immatriculation connu — affichages et avis selon les formes prévues — afin que toute personne estimant avoir un droit sur la parcelle puisse se manifester. Quatrième étape, la plus concrète : le déplacement sur les lieux et le bornage contradictoire. Le mot « contradictoire » est l'essentiel de la procédure : les limites ne sont pas fixées dans un bureau, elles le sont sur le terrain, en présence du demandeur, des riverains et des autorités locales, qui peuvent contester le tracé ; un procès-verbal consigne le résultat. Cinquième étape : le traitement des oppositions éventuelles, qui doivent être examinées avant toute délivrance. Sixième étape : la délivrance du titre et son inscription au livre foncier, qui ouvre la vie du titre — mutations, hypothèques et autres inscriptions s'y rattachent ensuite. On le voit : la publicité et le contradictoire ne sont pas des formalités ; ce sont les deux moments où la procédure donne aux autres droits la chance d'apparaître.

Les effets du titre foncier sont puissants, et c'est pourquoi leur présentation doit rester doctrinale et honnête. Le titre a une force probante renforcée : il fait foi, à l'égard de tous, de la propriété et des droits qu'il énonce, et c'est sur le registre que se vérifient les opérations. On présente classiquement son régime comme celui de l'inattaquabilité : une fois le titre délivré au terme d'une procédure publique et contradictoire, il ne peut plus être remis en cause par les voies ordinaires, car chacun a eu l'occasion de faire valoir ses droits. Mais il faut dire aussi que cette inattaquabilité est un régime discuté : la doctrine et la pratique interrogent ses limites — qu'en est-il en cas d'erreur de la procédure, de fraude, ou d'un droit coutumier réel que ni la publicité ni le bornage n'ont fait apparaître ? Le titre protège la sécurité des transactions ; il ne saurait couvrir une procédure bâclée. Il y a là une leçon pratique majeure : la valeur d'un titre foncier se joue à sa naissance. Une immatriculation menée trop vite, sans constatation sérieuse des usages existants, risque de figer une situation contestable au lieu de sécuriser — et de transformer un outil de paix foncière en source de litige. L'exemple ci-dessous déroule un parcours complet, en insistant sur les deux moments de vérité que sont la publicité et le bornage.

L'essentiel
Le titre foncier constate la propriété d'un immeuble immatriculé au livre foncier : il individualise la parcelle, nomme le titulaire et rend le droit vérifiable par tous — fonctions de preuve, de sécurité et de garantie du crédit. Le parcours général de l'immatriculation enchaîne demande, instruction, publicité, bornage contradictoire sur les lieux, examen des oppositions et délivrance. Ses effets doctrinaux sont une force probante renforcée et une inattaquabilité présentée comme le régime classique du titre, mais discutée dans ses limites : la valeur du titre se joue à la régularité de sa naissance.

Exemple — Parcours complet fictif d'immatriculation d'une parcelle fictive

```
PARCOURS D'EXERCICE — IMMATRICULATION
Parcelle fictive située au village fictif de
Zambougou. Superficie d'exercice : 1 200 m²
(donnée d'exercice, mesurée par les services
techniques dans la fiction du cas).
Étapes relatives — aucun délai indiqué.

ÉTAPE 1 — DEMANDE
Le requérant fictif dépose sa demande
auprès du service compétent ; un dossier
est ouvert au nom de la parcelle.
ÉTAPE 2 — INSTRUCTION
Le service vérifie le dossier et la
situation de la parcelle : catégorie de
la terre, droits éventuellement connus.
ÉTAPE 3 — PUBLICITÉ
La demande est rendue publique selon les
formes prévues : les tiers intéressés
peuvent faire connaître leurs droits.
ÉTAPE 4 — BORNAGE CONTRADICTOIRE
Sur les lieux : demandeur, riverains et
autorités locales présents ; les limites
sont parcourues, discutées, fixées ;
un procès-verbal de bornage est dressé
et signé.
ÉTAPE 5 — OPPOSITIONS
Aucune opposition dans la fiction du cas.
(S'il en survient : examen avant toute
délivrance — le titre ne naît pas sur un
désaccord tu.)
ÉTAPE 6 — DÉLIVRANCE ET INSCRIPTION
Le titre foncier est délivré et inscrit
au livre foncier : la propriété est
constatée, vérifiable par tous.
```

À retenir

- Le titre foncier constate et publie la propriété : preuve renforcée, sécurité des tiers, support possible d'une garantie de crédit.
- Le parcours comporte deux moments de vérité : la publicité de la demande et le bornage contradictoire, qui donnent aux autres droits la chance d'apparaître.
- L'inattaquabilité du titre est le régime classique, discuté dans ses limites : un titre né d'une procédure irrégulière sécurise mal.

Exercice

Cas fictif. L'exploitant C découvre qu'une parcelle cultivée de longue date par sa famille fictive a été immatriculée au nom d'un voisin : le bornage a été mené sans que la famille soit convoquée, et aucun membre de la famille n'a eu connaissance de la publicité de la demande. 1) Identifie les deux failles de la procédure, en les rattachant aux étapes du parcours général. 2) Explique ce que ces failles changent dans l'appréciation de la force du titre délivré. 3) Indique, en mécanismes généraux, les démarches ouvertes à la famille pour faire valoir ses droits.

✔ Corrigé
1) Première faille : le bornage n'a pas été contradictoire. La fixation des limites exige la présence — ou à tout le moins la convocation — des riverains et des détenteurs de droits voisins ; borner sans eux prive la procédure de sa fonction, qui est de faire apparaître les contestations avant la délivrance. Deuxième faille : la publicité n'a pas atteint son but. Rendre une demande publique ne sert à rien si les intéressés réels ne peuvent en avoir connaissance ; la publicité est le mécanisme qui ouvre le temps des oppositions, et elle doit être réelle, pas seulement formelle. 2) Ces failles atteignent le fondement même de la force du titre. L'inattaquabilité classique du titre foncier repose sur une présomption : que tous les droits ont eu l'occasion de se manifester pendant la procédure. Si la publicité et le contradictoire ont été défaillants, cette présomption s'effondre : le titre conserve sa force formelle, mais sa naissance est contestable, et le discours sur sa solidité doit être nuancé — un titre protège d'autant mieux qu'il est né régulièrement. 3) En mécanismes généraux, la famille peut : saisir les instances locales de constatation pour faire établir la réalité de son droit et de son occupation ancienne ; contester la procédure et le titre devant la juridiction compétente, en apportant les preuves de son droit — témoignages, notoriété, éléments de possession — et en soulevant les irrégularités du bornage et de la publicité ; et, selon les cas, mettre en cause la responsabilité des intervenants à la procédure. La leçon du cas dépasse le cas : la sécurité du titre foncier est un bien collectif qui suppose des procédures vécues, pas seulement prévues. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les concessions et attributions de terres

Toutes les terres du domaine privé de l'État ne sont pas destinées à rester en réserve : elles sont faites pour être mises en valeur par des usagers, et c'est l'objet des concessions et des attributions. Le vocabulaire varie selon les documents et les terrains, mais les catégories se distinguent nettement. La concession est l'acte par lequel l'autorité compétente confère à une personne un droit d'usage ou de jouissance sur une terre du domaine, pour une destination déterminée — exploitation agricole ou d'élevage en milieu rural, habitat ou activités en milieu urbain — en échange de conditions à remplir. L'attribution, fréquente dans les opérations de lotissement, est la décision qui affecte une parcelle à un bénéficiaire dans un périmètre organisé. Dans les deux cas, trois idées doivent être tenues ensemble : l'attribution est un acte de l'autorité, pris selon des formes et conservé ; elle porte sur le domaine privé, jamais sur le domaine public ; et elle ne vaut que ce que vaut la vérification préalable — une terre grevée de droits coutumiers non constatés n'est pas une terre disponible, quand bien même elle figurerait dans le domaine privé sur un plan.

Beaucoup de ces parcours sont progressifs, et c'est une gradation générale qu'il faut savoir décrire sans la chiffrer : une première étape confère un droit provisoire ou conditionnel — le bénéficiaire reçoit la terre, mais sa situation n'est consolidée que s'il remplit les conditions mises à sa charge, au premier rang desquelles la mise en valeur ; une seconde étape, lorsque la mise en valeur est constatée, consolide la situation de façon définitive et peut, selon les parcours, ouvrir la voie à un titre plus fort, jusqu'au

titre foncier. L'instrument central de ce pilotage est le cahier des charges : document annexé à l'acte d'attribution, il décrit la destination de la parcelle, le programme de mise en valeur attendu, les charges qui pèsent sur le bénéficiaire — déterminées par l'acte lui-même selon les règles en vigueur —, les conditions d'une éventuelle transmission, et les conséquences du manquement, qui peut aller jusqu'au retrait de l'attribution selon une procédure qui doit permettre à l'intéressé de s'expliquer. Cette architecture progressive a une philosophie : la terre publique n'est pas donnée, elle est confiée pour un usage ; et l'usage réel, constaté, est ce qui transforme peu à peu une permission en droit solide. Il faut aussi hiérarchiser les sécurités : une autorisation précaire, une lettre d'attribution et un titre foncier ne protègent pas également, et confondre ces documents est une erreur classique aux conséquences lourdes.

Les enjeux des attributions dépassent le bénéficiaire individuel. Premier enjeu : la justice de l'accès. Les terres du domaine étant un bien commun géré par l'autorité, leurs attributions doivent pouvoir être expliquées — qui reçoit, quoi, où, selon quels critères ; la publicité des attributions et la traçabilité des décisions sont les mécanismes ordinaires de cette exigence. Deuxième enjeu : la protection des occupants existants. Le scénario à prévenir est connu : une terre cultivée selon des droits coutumiers est incluse dans un périmètre d'attribution dessiné sur des plans, sans que personne soit allé constater les usages sur le terrain ; le conflit qui suit n'est pas un accident, c'est le produit d'une vérification omise. Troisième enjeu : la finalité de la mise en valeur. Une attribution qui ne débouche sur aucune exploitation réelle fige la terre et nourrit la spéculation sur les documents ; c'est contre cela que jouent la gradation provisoire-définitive et le cahier des charges. L'exemple ci-dessous présente un dossier fictif complet, avec un cahier des charges d'exercice rédigé en clauses types : il montre concrètement comment une attribution sérieuse s'écrit.

L'essentiel
Les concessions et attributions confèrent, par acte de l'autorité compétente et sur le seul domaine privé, des droits d'usage ou de jouissance affectés à une destination. Leur logique est progressive : une étape provisoire et conditionnelle, puis une consolidation définitive si la mise en valeur est constatée, pouvant ouvrir la voie au titre foncier. Le cahier des charges est l'instrument central du parcours : destination, programme de mise en valeur, charges déterminées par l'acte, transmission encadrée, retrait possible en cas de manquement. Trois enjeux structurent la matière : justice et publicité de l'accès, protection des droits existants, réalité de la mise en valeur.

Exemple — Dossier fictif de concession avec cahier des charges d'exercice

```
DOSSIER D'EXERCICE — CONCESSION URBAINE
Parcelle fictive en zone d'habitat, superficie
d'exercice : 600 m² (donnée d'exercice).
Bénéficiaire fictif : un artisan, désigné
« le bénéficiaire ». Clauses TYPES rédigées
pour l'exercice — à ne jamais utiliser
telles quelles pour un dossier réel.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES D'EXERCICE
Clause 1 — Objet : la parcelle est concédée
pour la construction d'un atelier et d'une
habitation, à l'exclusion de tout autre
usage sans accord de l'autorité attributaire.
Clause 2 — Mise en valeur : le bénéficiaire
réalise le programme décrit au dossier
(construction de l'atelier, puis de
l'habitation) ; la réalisation est constatée
sur les lieux par les services compétents.
Clause 3 — Charges : les charges attachées à
la concession sont celles déterminées par
l'acte d'attribution selon les règles en
vigueur (aucun montant reproduit ici).
Clause 4 — Transmission : toute cession à un
tiers suppose l'accord préalable de
l'autorité attributaire ; le document de
concession n'est pas un titre foncier.
Clause 5 — Consolidation : la situation du
bénéficiaire ne devient définitive qu'après
constat de la mise en valeur conforme.
Clause 6 — Retrait : en cas de manquement
grave aux clauses, l'attribution peut être
retirée selon une procédure permettant au
bénéficiaire de présenter ses observations.
Clause 7 — État des lieux : la parcelle a
fait l'objet, avant attribution, d'une
constatation d'absence de droits
coutumiers connus ou, le cas échéant, de
leur prise en compte écrite.
```

À retenir

- Concession et attribution sont des actes de l'autorité sur le domaine privé, affectés à une destination — jamais des faveurs sans formes ni des ventes déguisées.
- La gradation provisoire puis définitive pilote la mise en valeur : le droit se consolide par l'usage réel et constaté, organisé par le cahier des charges.
- Une attribution sérieuse suppose trois vérifications : terre disponible, droits coutumiers constatés, décision publique et traçable.

Exercice

Cas fictif. Un attributaire reçoit une lettre d'attribution sur une parcelle d'un lotissement fictif, avec un cahier des charges prévoyant une construction. Sans rien construire et sans demander aucun accord, il « vend » sa lettre à un tiers contre une somme d'argent, en lui assurant qu'il est « devenu propriétaire du terrain ». 1)

Explique pourquoi la lettre d'attribution ne fait pas de son détenteur un propriétaire. 2) Analyse la transmission réalisée au regard du cahier des charges. 3) Dis quels risques pèsent sur l'attribution elle-même et sur la situation du tiers.

✔ Corrigé
1) La lettre d'attribution confère un droit conditionnel d'occuper et de mettre en valeur une parcelle du domaine, dans le cadre d'un parcours progressif : tant que la mise en valeur prévue n'est pas réalisée et constatée, la situation du bénéficiaire n'est pas consolidée, et elle ne vaut en aucun cas titre foncier. La propriété foncière constatée suppose un autre parcours — l'immatriculation — ou l'achèvement régulier du parcours d'attribution selon les textes en vigueur. Présenter la lettre comme un titre de propriété est donc une erreur de qualification, quel que soit le prix payé pour le document. 2) La transmission méconnaît le cahier des charges : les clauses types de ce document subordonnent toute cession à l'accord préalable de l'autorité attributaire, précisément pour que l'attribution reste attachée à un bénéficiaire identifié et à un programme de mise en valeur. La « vente » du document, réalisée sans accord et sans aucune construction, viole à la fois la condition de mise en valeur et la condition de transmission encadrée. 3) Sur l'attribution elle-même pèse le risque du retrait : le manquement grave aux clauses du cahier des charges expose le bénéficiaire initial à perdre le bénéfice de l'attribution, selon une procédure lui permettant de s'expliquer. Sur le tiers pèse un risque plus lourd encore : il a payé pour un document qui ne lui transmet, au mieux, qu'une situation précaire et contestable, et qui peut s'éteindre par le retrait ; il ne détient ni titre ni droit consolidé, et sa construction éventuelle reposerait sur du sable juridique. Le cas illustre la hiérarchie des sécurités que cette leçon enseigne : tous les papiers fonciers ne se valent pas, et la première compétence de l'acheteur comme du juriste est de qualifier le document qu'on lui présente. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La gestion foncière locale : commissions et autorités compétentes

Le foncier se gère d'abord là où vivent les terres et ceux qui les travaillent : au niveau local. Cette évidence géographique a une traduction institutionnelle que ce cours présente par les fonctions, car les organigrammes détaillés relèvent des textes en vigueur et des organisations réelles des services. On distinguera quatre familles d'acteurs. Les services techniques chargés des domaines et du foncier : ils instruisent les dossiers, tiennent la conservation des titres et le livre foncier, apportent l'appui technique des mesures et des plans. Les collectivités territoriales et leurs mairies : elles gèrent, dans le cadre prévu par les textes, les terres de leur ressort, traitent une partie des demandes des habitants et portent la connaissance fine des quartiers et des terroirs. Les autorités coutumières : elles détiennent la mémoire des parcelles — qui a défriché, qui a reçu, quelles limites étaient connues — et gèrent au quotidien une part importante des terres du terroir. Les commissions foncières locales, enfin : instances de proximité qui relient ces mondes et dont le rôle propre est examiné dans le paragraphe suivant. Aucun de ces acteurs ne fait tout ; la qualité du système tient à leur articulation.

La commission foncière locale mérite une présentation par ses trois rôles, qui font sa raison d'être. Constater : la commission se déplace sur les parcelles, relève les limites et les usages, entend les détenteurs et les riverains, et dresse des procès-verbaux qui donnent une trace écrite aux droits — c'est le bras local de la constatation étudiée à la leçon 4. Concilier : saisie d'un désaccord foncier, elle rapproche les parties, établit les faits sur le terrain et recherche un accord, qui gagne lui aussi à être écrit et conservé ; elle est ainsi le premier échelon du règlement des conflits (leçon 8). Éclairer : ses constats et ses avis informent les décisions des autorités qui attribuent ou qui tranchent, en leur apportant ce qu'aucun dossier de bureau ne contient — la réalité des usages. Deux limites doivent être dites avec la même netteté : la commission ne juge pas — elle ne rend pas de décision de justice — et elle ne délivre pas de titres ; sa force n'est pas un pouvoir de contrainte, mais la connaissance du terrain et une composition qui associe, en catégories, l'administration, les collectivités, les autorités coutumières et les usagers, composition recherchée pour que ses constats soient acceptés par tous.

Reste la question des conditions de cette gestion : une gestion foncière locale de qualité se reconnaît à trois signes. La traçabilité d'abord : des registres tenus, des actes archivés, des décisions retrouvables des années plus tard — un dossier foncier vaut par sa mémoire, et un acte égaré est un conflit en préparation. L'accueil ensuite : un guichet qui informe avant de sanctionner, car beaucoup d'insécurités naissent simplement de démarches méconnues — savoir où demander, quoi apporter, quelle étape suit. La coordination enfin : les autorités voisines — services, communes, instances coutumières — doivent décider en se connaissant, faute de quoi la même terre reçoit deux réponses différentes, matrice classique de la double attribution. Ces exigences peuvent sembler modestes ; elles sont en réalité le cœur du métier foncier, car c'est à ce niveau, et non dans les grandes déclarations, que les droits des habitants se gagnent ou se perdent. L'exemple ci-dessous propose un organigramme fonctionnel : il ne décrit aucun service réel, il apprend à raisonner en fonctions et en traces.

L'essentiel
La gestion foncière locale associe quatre familles d'acteurs présentées par leurs fonctions : les services des domaines (instruction, conservation, appui technique), les collectivités et mairies (gestion des terres de leur ressort et proximité), les autorités coutumières (mémoire des parcelles et gestion quotidienne), et les commissions foncières locales. Celles-ci ont trois rôles — constater les droits et les usages, concilier les désaccords, éclairer les décisions — sans juger ni délivrer de titres. La qualité du système se mesure à la traçabilité des actes, à l'accueil des usagers et à la coordination des autorités.

Exemple — Organigramme fonctionnel local en rôles (modèle d'exercice)

```
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL D'EXERCICE
(raisonner en fonctions et en traces —
aucun service réel n'est décrit)

ACTEUR : COMMISSION FONCIÈRE LOCALE
Fonctions : constater les droits et les
usages sur les parcelles ; concilier les
désaccords ; donner des avis aux autorités
qui décident.
Traces produites : procès-verbaux de
constat, accords écrits de conciliation,
avis motivés archivés.

ACTEUR : SERVICE CHARGÉ DES DOMAINES
Fonctions : instruire les demandes
(attribution, immatriculation) ; tenir
le livre foncier et la conservation des
titres ; appui technique (mesures, plans).
Traces produites : dossiers instruits,
inscriptions au livre foncier.

ACTEUR : MAIRIE / COLLECTIVITÉ
Fonctions : gérer les terres du ressort
de la collectivité dans le cadre prévu ;
recevoir les demandes des habitants ;
proposer ou prendre des attributions.
Traces produites : actes d'attribution
écrits et archivés, registres des
demandes.

ACTEUR : AUTORITÉS COUTUMIÈRES
Fonctions : attester l'histoire des
parcelles et les usages ; participer à
la gestion quotidienne du terroir.
Traces produites : déclarations recueillies
dans les procès-verbaux de constat.

ACTEUR : L'USAGER
Fonctions : demander, décrire ses droits,
apporter ses éléments de preuve.
Traces produites : demandes écrites,
pièces conservées au dossier.
```

À retenir

• La gestion foncière locale se raisonne en fonctions : instruire, conserver, gérer, attester, constater, concilier, éclairer.

• La commission foncière constate, concilie et éclaire — elle ne juge pas et ne délivre pas de titres ; sa force est la connaissance du terrain.

• Traçabilité, accueil, coordination : c'est à ces trois signes que se reconnaît un service foncier local qui sécurise au lieu de produire des litiges.

Exercice

Cas fictif. Une mairie fictive attribue un terrain à un habitant sans consulter la commission foncière locale. Quelques mois plus tard, un exploitant se présente : il cultivait ce terrain chaque saison selon un usage ancien, connu du village fictif, mais jamais écrit. Un désaccord s'installe. 1) Analyse ce que la consultation de la commission aurait vraisemblablement changé au dossier. 2) Explique en quoi le rôle « éclairer » de la commission est un rôle de prévention, et non un simple avis de confort. 3) Dis ce que la mairie peut encore faire, en mécanismes généraux, pour traiter le désaccord qu'elle a contribué à créer.

✔ Corrigé

1) La consultation de la commission aurait très probablement révélé l'usage ancien avant la décision : sa fonction de constatation — visite des lieux, audition des riverains et des autorités coutumières — est précisément faite pour rendre visibles les droits que les dossiers écrits ne montrent pas. La mairie aurait alors eu le choix éclairé entre trois voies : exclure la parcelle du périmètre attribuable, constater le droit de l'exploitant et lui proposer une autre destination pour le terrain demandé, ou traiter le droit existant dans la décision elle-même. Dans tous les cas, elle aurait décidé en connaissance de cause. 2) Le rôle d'éclairage est préventif parce qu'il déplace l'information avant la décision : un avis fondé sur un constat de terrain empêche l'autorité de créer, par ignorance, la superposition de droits qui est la première cause structurelle des conflits fonciers. Le réduire à un avis de confort, que l'on joint au dossier sans le lire, revient à conserver la forme de la prévention en en supprimant l'effet. L'éclairage ne vaut que s'il peut encore changer la décision. 3) La mairie peut encore, en mécanismes généraux : saisir elle-même la commission foncière pour faire constater les droits et tenter une conciliation entre l'attributaire et l'exploitant ; revoir sa propre décision d'attribution si elle apparaît entachée d'erreur, selon les procédures applicables, en ménageant les droits des deux parties — par exemple en proposant à l'attributaire une parcelle de substitution réellement disponible ; et consigner le tout par écrit, afin que le règlement du désaccord devienne lui-même une trace qui sécurise l'avenir. Le cas illustre la règle de gestion qui traverse tout le cours : décider sans constater fabrique des conflits ; constater d'abord les prévient. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Les conflits fonciers : prévention et règlement

Pour traiter les conflits fonciers en juriste, il faut d'abord refuser deux facilités : les récits spectaculaires et les chiffres avancés sans source — ce cours n'en contient aucun. Il propose à la place une lecture structurelle : la plupart des conflits fonciers naissent de causes identifiables, qui tiennent moins aux intentions des personnes qu'à l'état des droits et des traces. Première cause : la superposition des droits, déjà rencontrée en DRO-L1-16 — plusieurs droits, chacun défendable dans son ordre, portent sur la même terre : un droit coutumier ancien et une attribution écrite, par exemple. Deuxième cause : l'imprécision des limites — des parcelles jamais bornées, des repères naturels qui disparaissent, des souvenirs divergents sur le tracé d'une haie ou d'un chemin. Troisième cause : les doubles attributions — la même terre attribuée

deux fois, par deux autorités ou à deux moments, faute de registre fiable ou de constatation préalable. Quatrième cause : les transmissions mal assurées — successions réglées oralement, dont la mémoire se brouille entre les générations. Cinquième facteur, transversal : la pression sur les terres, qui rend chaque parcelle plus disputée à mesure qu'elle devient plus rare et plus chère d'usage. Diagnostiquer la cause structurelle d'un conflit, c'est déjà choisir le bon remède.

La prévention est le versant le plus rentable du droit foncier, et elle tient en quatre gestes que ce cours a déjà rencontrés un à un. Borner : le bornage contradictoire, mené en présence des riverains, fixe les limites de façon visible et consignée — un conflit de limites se prévient au sol, bornes posées, mieux qu'au tribunal. Écrire : la parole donnée a sa valeur dans les relations locales, et ce cours la respecte ; mais un arrangement écrit, même simple, signé et conservé par les parties et si possible déposé auprès d'une instance locale, protège la parole contre l'oubli et contre les successions. Publier : des attributions connues de tous — périmètres affichés, décisions retrouvables — sont des attributions moins contestées, et la publicité protège aussi l'attributaire de bonne foi. Constater avant d'attribuer : l'inventaire préalable des droits existants, par les commissions foncières, est le verrou qui empêche la superposition de naître. Il faut le dire simplement : la prévention coûte une visite, un procès-verbal, un classement ; le conflit coûte des saisons de culture, des relations de voisinage et parfois des années de procédure. Investir dans la prévention est le choix juridique le plus rationnel qui soit.

Lorsque le désaccord est là, le règlement suit un parcours gradué, du plus proche au plus contraignant. Premier échelon : la conciliation locale. La commission foncière, avec les autorités locales et coutumières, établit les faits sur le terrain et rapproche les parties vers un accord — qui doit être écrit, signé et conservé pour valoir sécurisation, car une conciliation sans trace reporte le conflit à la génération suivante. Deuxième échelon : la voie administrative. Lorsque le désaccord tient à un acte de l'administration — attribution entachée d'erreur, double attribution — l'autorité peut être amenée à revoir, corriger ou retirer son acte selon les procédures applicables, et des recours administratifs permettent de le lui demander avant tout procès. Troisième échelon : la voie judiciaire. Le juge compétent tranche le litige sur les droits, à partir des preuves de chacun — titres, constats, témoignages — et peut ordonner les mesures techniques propres à rendre sa décision exécutable sur le terrain, comme un bornage judiciaire. Mais trancher ne suffit pas toujours : une solution durable combine presque toujours une décision et un acte matériel — bornes posées, accord transposé en écrit déposé, acte administratif corrigé — pour que la terre, après le conflit, soit objectivement plus sûre qu'avant. C'est ce parcours complet que déroule l'étude de cas ci-dessous.

L'essentiel
Les conflits fonciers s'expliquent d'abord par des causes structurelles : superposition des droits, imprécision des limites, doubles attributions, transmissions mal assurées, le tout sous la pression croissante de la demande de terres. La prévention repose sur quatre gestes : borner contradictoirement, écrire les arrangements, publier les attributions, constater les droits avant d'attribuer. Le règlement suit un parcours gradué — conciliation locale, voie administrative, voie judiciaire — et une solution durable associe une décision à des actes de sécurisation : bornage, accord écrit conservé, acte corrigé.

Exemple — Étude de cas fictive complète : un désaccord de limites, de la conciliation à la décision

```
ÉTUDE DE CAS D'EXERCICE — PARCOURS COMPLET
Village fictif de Zambougou. Parcelle fictive,
superficie d'exercice totale : 9 600 m²
(donnée d'exercice). Parties désignées par
leurs rôles. Aucun fait réel n'est rapporté.

LES FAITS FICTIFS
L'exploitant A cultive depuis longtemps un
champ familial (droit coutumier, non écrit).
L'exploitant B reçoit de la commune fictive
une attribution écrite couvrant le secteur.
Sur le terrain, les limites comprises par
chacun se chevauchent : B clôture une bande
que A cultive. Désaccord de limites.

ÉTAPE 1 — CONCILIATION LOCALE
La commission foncière est saisie. Visite
contradictoire : les usages d'A sont
constatés ; l'acte de B est lu ; il apparaît
que le tracé de l'attribution reposait sur
un plan imprécis, sans constat préalable.
ÉTAPE 2 — BORNAGE CONTRADICTOIRE
En présence d'A, de B, des riverains et
des autorités locales, les limites réelles
sont parcourues, discutées et matérialisées
par des bornes : partie cultivée par A =
5 100 m² ; partie attribuée à B = 4 500 m².
(Vérification : 5 100 + 4 500 = 9 600 m².)
ÉTAPE 3 — ACCORD ÉCRIT ET PARTAGE D'USAGE
L'accord signé retient les limites bornées
et organise un partage d'usage : un couloir
de passage le long de la limite reste ouvert
aux deux exploitants pour l'accès aux
champs. Procès-verbal signé et archivé.
ÉTAPE 4 — CORRECTION DE L'ACTE
La commune fictive corrige son acte
d'attribution pour le conformer aux limites
bornées : la trace administrative et la
trace de terrain coïncident désormais.

ISSUE : personne n'est déclaré « vainqueur ».
A conserve son champ délimité ; B reçoit une
parcelle bornée et un acte corrigé, donc une
sécurité qu'il n'avait pas. Le désaccord se
referme sur des limites visibles et écrites.
```

À retenir

• Un conflit foncier se diagnostique par sa cause structurelle — superposition, limites, double attribution, transmission — avant de chercher un coupable.

• Prévenir coûte un bornage, un écrit, une publicité, un constat ; le conflit coûte des saisons : la prévention est le choix le plus rationnel.

• Le règlement est gradué : conciliation locale, voie administrative, voie judiciaire — et n'est durable que s'il produit des traces : accord écrit, bornes, acte corrigé.

Exercice

Reprends l'étude de cas de la leçon (exploitant A, exploitant B, parcelle fictive de Zambougou). 1) Identifie la cause structurelle principale du désaccord, ainsi que la cause secondaire qui a aggravé la situation. 2) Explique pourquoi la conciliation avait des chances d'aboutir dans ce cas, en identifiant l'intérêt commun des deux parties. 3) Suppose maintenant que l'exploitant B refuse tout accord : décris la suite du parcours gradué, en précisant ce qui relève de la voie administrative et ce qui relève de la voie judiciaire.

✔ Corrigé

1) La cause structurelle principale est la superposition des droits : un droit coutumier ancien, détenu et exercé par A, et une attribution écrite délivrée à B se sont retrouvés sur le même espace, sans que personne ait organisé leur rencontre avant le conflit. La cause secondaire est l'imprécision des limites : l'attribution de B reposait sur un plan imprécis, établi sans constatation préalable des usages ni bornage, ce qui a transformé une superposition gérable en un empiètement matériel — la clôture d'une bande cultivée par A. 2) La conciliation pouvait aboutir parce que les deux parties partageaient un intérêt plus fort que leur différend : des limites sûres. A risquait de perdre, à terme, une partie de son champ par le fait accompli ; B détenait un acte dont l'imprécision le rendait fragile et contestable. Le bornage contradictoire répondait aux deux risques à la fois : il garantissait à A l'étendue réelle de son droit et donnait à B une parcelle délimitée et, après correction de l'acte, incontestablement située. Lorsque les parties découvrent que la solution sécurise chacune d'elles davantage que le conflit, l'accord devient rationnel — c'est le levier ordinaire des conciliations foncières réussies. 3) Si B refuse tout accord, le parcours se poursuit. Par la voie administrative : l'administration communale fictive, auteure de l'acte imprécis, peut être saisie d'une demande de réexamen de son attribution — correction ou retrait de l'acte entaché d'erreur selon les procédures applicables —, et la constatation des droits d'A par la commission foncière alimente ce réexamen. Par la voie judiciaire : le juge compétent peut être saisi pour trancher le litige sur les droits en présence, ordonner au besoin un bornage judiciaire contradictoire et fixer définitivement les limites entre les parties. L'essentiel du raisonnement est l'ordre : on ne saute pas les échelons sans raison, car chaque échelon laisse des traces — constats, procès-verbaux — qui instruisent le suivant et rendent la décision finale mieux fondée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Classer trois terres d'un même terroir fictif

Dossier d'exercice entièrement fictif, situé dans le village fictif de Zambougou. Trois terres sont décrites. TERRE 1 : le lit d'un marigot fictif et ses berges immédiates, où les habitants puisent l'eau, font boire les animaux et pêchent selon les usages du village. TERRE 2 : un champ situé à la sortie du village, cultivé par la même famille fictive depuis des générations, sans aucun écrit, dont les limites sont connues des voisins et marquées par des arbres et un sentier. TERRE 3 : un terrain situé dans un petit

périmètre aménagé par la commune fictive, attribué par une lettre écrite à un artisan pour y installer son atelier, avec un cahier des charges. Pour chacune des trois terres : 1) nomme sa catégorie au regard de l'architecture du Code domanial et foncier présentée dans le cours ; 2) énonce le régime qui en découle en quelques mots ; 3) dis qui intervient dans sa gestion ; 4) indique la précaution principale à observer avant tout projet la concernant (construction, attribution nouvelle, aménagement).

✔ Corrigé du TD 1

TERRE 1 — le lit du marigot et ses berges. Catégorie : domaine public naturel. Régime : affecté par nature à l'usage de tous, le bien est protégé par les caractères classiques du domaine public — inaliénabilité, imprescriptibilité, insaisissabilité ; les usages privés éventuels y sont précaires et révocables. Gestion : l'autorité publique en assure la conservation dans l'intérêt des usages communs, avec la participation de fait des usagers locaux. Précaution principale : ne jamais la traiter comme une terre disponible — ni vente ni attribution ordinaire ne peuvent la concerner, et tout aménagement doit préserver l'accès commun à l'eau. TERRE 2 — le champ familial. Catégorie : terre grevée de droits fonciers coutumiers. Régime : droits nés des pratiques locales, reconnus en principe par le droit positif, détenus par la famille fictive et transmissibles selon ses logiques propres ; la terre n'est pas libre. Gestion : la famille détentrice et les autorités coutumières locales pour la gestion quotidienne ; la commission foncière pour la constatation en cas de besoin. Précaution principale : avant tout projet touchant cette terre ou ses abords, faire constater les droits — détenteurs, limites, usages — par la voie locale adaptée, afin d'éviter toute superposition. TERRE 3 — le terrain de l'artisan. Catégorie : dépendance du domaine privé attribuée par la collectivité. Régime : droit conditionnel d'occuper et de mettre en valeur, organisé par la lettre d'attribution et son cahier des charges, dans un parcours progressif — provisoire d'abord, consolidé si la mise en valeur est constatée ; le document n'est pas un titre foncier. Gestion : la commune attributaire suit l'exécution du cahier des charges ; le service chargé des domaines intervient selon les parcours. Précaution principale : vérifier le contenu exact du cahier des charges et l'état d'avancement du parcours avant toute décision — transmission, extension ou nouveau projet — car les droits de l'artisan dépendent des conditions qu'il remplit. Le TD illustre la boussole du cours : trois terres voisines, trois statuts, trois régimes, trois gestions — et aucune opération sérieuse avant la qualification. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — TD 2 — La double attribution : autopsie d'un conflit fabriqué

Dossier d'exercice entièrement fictif. Dans le village fictif de Zambougou, l'exploitant A cultive depuis longtemps un champ familial, sans écrit, dont le village connaît l'usage. La commune fictive, travaillant sur un plan ancien, attribue par écrit ce même champ à l'exploitant B, qui commence à le clôturer. Entre-temps, un tiers C se présente : il affirme avoir « acheté » la même terre à un intermédiaire, muni d'un document manuscrit sans valeur de titre. Travail demandé, en trois temps. 1) Reconstitue la chaîne des vérifications qui ont manqué avant l'attribution à B, en nommant les mécanismes du cours qui auraient dû jouer (constatation, publicité, qualification). 2) Qualifie la position de chacun : le droit d'A, le document de B, le « document » de C. 3)

Propose un parcours de règlement gradué complet, en indiquant pour chaque échelon ce qu'il doit produire comme trace, et la solution durable visée.

✔ Corrigé du TD 2

1) Trois vérifications ont manqué. La constatation préalable d'abord : avant d'attribuer, la commune devait faire constater les droits et usages existants sur la parcelle — visite des lieux, auditions par la commission foncière —, ce qui aurait révélé l'exploitation ancienne et régulière d'A. La qualification ensuite : travailler « sur un plan ancien » revient à décider sans qualifier l'état réel de la terre ; un plan montre des limites supposées, pas des droits. La publicité enfin : une attribution annoncée et discutable avant d'être définitive aurait permis à A de se manifester au moment où tout pouvait encore se corriger sans conflit. La chaîne manquante est donc exactement la chaîne de prévention du cours : constater, qualifier, publier. 2) Position d'A : détenteur d'un droit foncier coutumier — droit né des pratiques locales, reconnu en principe par le droit positif, exercé de façon ancienne, paisible et notoire ; son absence d'écrit est une fragilité de preuve, non une absence de droit. Position de B : bénéficiaire d'une attribution écrite régulière en la forme, mais délivrée sur une terre qui n'était pas disponible ; son document est réel, sa base est fautive — il est à la fois partie au conflit et victime de la vérification omise, ce qui comptera dans la recherche d'une solution. Position de C : détenteur d'un papier sans valeur de titre, issu d'une prétendue vente par un intermédiaire qui ne détenait rien ; on ne transmet pas un droit qu'on n'a pas, et un manuscrit de complaisance ne vaut ni titre foncier ni attribution — C a payé pour un document, pas pour un droit. 3) Parcours gradué proposé. Échelon local : saisine de la commission foncière ; constatation des droits d'A, lecture de l'attribution de B, audition de C ; recherche d'un accord écrit — par exemple maintien d'A sur son champ constaté, parcelle de substitution pour B, dont la bonne foi relative doit être ménagée, et constat clair que le document de C ne fonde aucun droit. Trace visée : procès-verbal de constat et, si accord, accord écrit signé et archivé. Échelon administratif : réexamen par la commune de sa propre attribution — correction ou retrait de l'acte entaché d'erreur sur la disponibilité de la terre — et délivrance régulière de la parcelle de substitution après constatation de sa disponibilité réelle. Trace visée : actes écrits et archivés, coïncidant avec le terrain. Échelon judiciaire, seulement si le désaccord persiste : saisine du juge compétent pour trancher les droits en présence et ordonner les mesures d'exécution utiles. La solution durable visée n'est pas la victoire d'une partie, mais un terroir où chaque droit est situé, borné et écrit : c'est la seule issue qui empêche le conflit de renaître à la saison suivante. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Constituer le dossier de sécurisation d'une parcelle fictive

Travail pratique d'exercice, entièrement fictif. Une famille fictive du village fictif de Zambougou cultive une parcelle — superficie d'exercice : 2 400 m², donnée d'exercice — selon des droits anciens et reconnus dans le village, mais sans aucun document écrit. Un projet d'aménagement est annoncé dans le secteur, et la famille veut

sécuriser sa situation avant qu'il ne démarre. Mission, en quatre productions écrites. 1) Une note de qualification : catégorie de la terre, droits qui la grèvent, risques concrets liés à l'absence d'écrit dans le contexte du projet annoncé. 2) Un plan de constatation en étapes relatives : instance à saisir, personnes à entendre, éléments à relever sur le terrain, document final attendu et son lieu de conservation. 3) Un procès-verbal de constat simplifié, rédigé selon la trame suivante : lieu fictif et instance ; personnes présentes désignées par leurs rôles ; description de la parcelle et de ses limites en repères stables ; usages relevés ; déclarations recueillies en substance ; signatures en rôles — le tout étiqueté « document d'exercice fictif ». 4) Une conclusion motivée : la famille doit-elle se contenter du constat écrit, ou engager en outre une démarche d'immatriculation ? Argumente en distinguant la sécurité procurée par chaque voie, sans affirmer aucun délai ni aucun coût.

✔ Attendus du TP 1

Production 1 — note de qualification attendue : la parcelle est une terre grevée de droits fonciers coutumiers, détenus et exercés par la famille de façon ancienne et notoire ; elle n'est ni une terre du domaine attribuable, ni une terre titrée. Le risque central de l'absence d'écrit est la méconnaissance : un projet d'aménagement dessiné sur plans peut inclure la parcelle comme si elle était libre, et la famille devrait alors prouver son droit dans l'urgence, témoignages dispersés, contre des documents produits par d'autres. La note doit donc conclure à une stratégie de visibilité : rendre le droit constaté avant que le projet ne fige les périmètres. Production 2 — plan de constatation attendu : saisir la commission foncière locale ; faire procéder à une visite des lieux en présence des riverains et des autorités coutumières ; relever les limites par des repères aussi stables que possible, les usages actuels (cultures, arbres, passages), et l'histoire de la détention telle que la confirment les auditions ; aboutir à un procès-verbal de constat signé, dont un exemplaire est conservé par l'instance locale et un autre par la famille. Les étapes sont énoncées en ordre relatif, sans délai promis. Production 3 — procès-verbal d'exercice : la qualité se juge à la trame respectée et à la prudence des formulations : des rôles plutôt que des noms communautaires, des limites décrites par des repères vérifiables, des usages « relevés » et non des droits « jugés » — la commission constate, elle ne tranche pas —, et la mention « document d'exercice fictif » en tête. Un procès-verbal qui affirme plus que ce qui a été vu et entendu est un mauvais constat. Production 4 — conclusion attendue : la constatation écrite constitue le premier niveau de sécurisation : elle rend le droit visible et opposable dans les discussions locales et administratives, pour un parcours simple et proche du terrain. L'immatriculation offre un niveau supérieur : une propriété constatée par un titre inscrit au livre foncier, à la force probante renforcée — au prix d'une procédure plus lourde, publique et contradictoire, dont les étapes générales ont été étudiées. La réponse argumentée recommande en principe l'enchaînement : constater d'abord — c'est le préalable de toute démarche sérieuse et le contenu même de la preuve —, puis décider de l'immatriculation en connaissance des enjeux du projet annoncé, avec l'appui d'un professionnel du droit pour la situation réelle. Aucun délai ni aucun coût ne doit être affirmé : ce sont des données des textes et des services, pas du cours. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Exercice de qualification domaniale. Quatre biens fictifs sont décrits. A) Un marché couvert, construit et aménagé par une commune fictive, ouvert chaque jour aux commerçants et aux clients. B) Un terrain vague appartenant à une commune fictive, situé en bordure du village fictif de Zambougou, jamais affecté à un usage public ni à un service, que la commune envisage d'attribuer. C) Le lit d'un cours d'eau fictif, utilisé par tous pour la pêche, l'eau et la traversée. D) Un bâtiment ayant abrité un service public fictif, définitivement fermé, puis sorti du domaine public par une décision régulière de déclassement, et aujourd'hui proposé à la vente par la personne publique. Pour chaque bien : nomme le domaine auquel il appartient en l'état décrit, justifie par le critère adapté, et dis en une phrase ce que cette appartenance permet ou interdit.

✔ Corrigé

Bien A — marché couvert aménagé : domaine public artificiel. Justification : le bien a été créé et aménagé pour un usage direct du public ; l'affectation est le critère, et elle est ici caractérisée. Conséquence : il ne peut être ni vendu ni attribué comme un terrain ; les commerçants n'y occupent que des emplacements précaires et révocables. Bien B — terrain vague communal jamais affecté : domaine privé de la collectivité. Justification : l'absence totale d'affectation à l'usage du public ou à un service public exclut la domanialité publique. Conséquence : il peut être attribué ou concédé selon les procédures prévues, sous réserve — vérification indispensable — qu'aucun droit coutumier ne le grève malgré son apparence de terrain vague. Bien C — lit du cours d'eau : domaine public naturel. Justification : la nature destine le lit des cours d'eau à l'usage de tous ; le droit constate cette destination plus qu'il ne la crée. Conséquence : inaliénabilité et imprescriptibilité pleines ; aucune appropriation privée n'y est possible, et les usages de tous doivent y demeurer libres. Bien D — bâtiment déclassé puis proposé à la vente : domaine privé. Justification : la désaffectation constatée et la décision régulière de déclassement ont fait sortir le bien du domaine public ; c'est l'acte de déclassement, et lui seul, qui rend la vente concevable. Conséquence : la vente peut suivre les procédures applicables aux biens du domaine privé, avec la traçabilité qu'exige la gestion d'un patrimoine public. L'exercice confirme la règle de la leçon : jamais deux biens ne se classent à leur apparence ; tout se joue sur l'affectation et sur les actes qui l'ont fait naître ou cesser. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Exercice — le prêt coutumier devenu construction. Cas fictif. L'exploitant X, détenteur coutumier d'une terre du village fictif de Zambougou, en prête oralement une partie à l'exploitant Y, nouvellement installé, pour qu'il y cultive. Les années passent : Y, avec l'accord oral de X, y construit un petit atelier en dur. X disparaît ; ses héritiers fictifs réclament la restitution immédiate de toute la terre, atelier compris, en soutenant que « rien n'a jamais été écrit ». Y soutient de son côté que la durée et la construction ont fait de lui le détenteur de la partie occupée. 1) Analyse la nature du droit issu du prêt

et ce qu'il ne transmet pas. 2) Discute la prétention de Y tirée de la durée et de la construction. 3) Propose, en mécanismes du cours, une démarche de règlement et de sécurisation qui tienne compte des deux situations, et tire la leçon de prévention du cas.

✔ Corrigé

1) Le prêt de terre entre exploitants est un mécanisme d'accès temporaire : il confère à Y un droit d'usage sur la partie prêtée, pour la destination convenue, mais il ne transfère ni la détention coutumière de la terre, ni un pouvoir de disposition. La terre reste celle de la famille de X, désormais représentée par ses héritiers fictifs, titulaires du droit transmis. L'absence d'écrit ne change pas la nature du prêt ; elle change la facilité avec laquelle chacun peut prouver ce qui avait été convenu — destination, étendue, caractère temporaire. 2) La prétention de Y doit être discutée en deux volets. La durée, à elle seule, ne transforme pas un usage prêté en détention propre : tant que l'occupation trouve sa source dans le prêt, elle est juridiquement « pour autrui », et c'est précisément ce type de situation que la constatation des arrangements permet d'éviter de confondre avec une détention en propre nom. La construction, en revanche, fait naître une vraie question : Y a investi, avec un accord oral de X, dans un ouvrage durable ; une restitution brutale qui ignorerait cet investissement de bonne foi apparente créerait une injustice que ni la conciliation ni le juge ne regarderont avec indifférence. La construction ne donne pas automatiquement la terre, mais elle pèse dans la solution. 3) Démarche proposée : saisine de la commission foncière pour constater les faits — origine de l'occupation par le prêt, ancienneté, accord donné à la construction, témoignages du village fictif — puis conciliation visant un accord écrit : par exemple maintien de Y sur l'emprise de l'atelier contre une contrepartie ou une redevance d'usage convenue et écrite, ou restitution de la terre avec indemnisation de l'ouvrage, ou attribution de substitution pour Y si le terroir le permet ; l'accord est signé et conservé. À défaut d'accord, le parcours gradué se poursuit par les voies administrative puis judiciaire. La leçon de prévention est directe : un prêt de terre, même entre personnes de confiance, gagne à être écrit au moment où il est consenti — une page signée devant témoins aurait transformé ce litige successoral en simple lecture d'un document. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Exercice — trois documents, trois sécurités. Un habitant fictif présente trois documents concernant trois parcelles fictives différentes et demande ce que chacun lui garantit réellement. DOCUMENT 1 : un titre foncier inscrit au livre foncier, délivré au terme d'une immatriculation dont le bornage a été contradictoire. DOCUMENT 2 : une lettre d'attribution délivrée par une commune fictive, assortie d'un cahier des charges prévoyant une construction non encore réalisée. DOCUMENT 3 : une autorisation écrite d'occuper temporairement une bande du domaine public pour y installer un étal de marché. Pour chaque document : nomme le droit qu'il constate ou confère, classe son niveau de sécurité parmi les trois, et dis ce que son détenteur peut et ne peut pas faire. Conclue par le conseil général que ce classement inspire à tout acquéreur de document foncier.

✔ Corrigé
Document 1 — le titre foncier : il constate un droit de propriété sur un immeuble individualisé, inscrit au livre foncier, à la force probante renforcée et au régime classique d'inattaquabilité lorsque la procédure de naissance a été régulière — publicité réelle, bornage contradictoire, comme le précise l'énoncé. C'est le niveau de sécurité le plus élevé des trois. Son détenteur peut user de la parcelle, la transmettre, la donner en garantie selon les formes prévues, et opposer son droit à tous sur la base du registre. Document 2 — la lettre d'attribution : elle confère un droit conditionnel d'occupation et de mise en valeur sur une parcelle du domaine, dans un parcours progressif régi par le cahier des charges. Sécurité intermédiaire et inachevée : tant que la construction prévue n'est pas réalisée et constatée, la situation reste provisoire et exposée au retrait en cas de manquement. Son détenteur peut occuper et construire conformément au cahier des charges ; il ne peut ni se dire propriétaire, ni transmettre librement le document sans l'accord de l'autorité attributaire. Document 3 — l'autorisation d'occuper le domaine public : elle confère une simple tolérance organisée — une occupation précaire et révocable d'un bien inaliénable, pour l'installation d'un étal. Sécurité la plus faible des trois : elle ne crée aucun droit réel, aucune propriété, aucun droit au maintien ; l'autorité peut y mettre fin selon les règles applicables, et le temps passé n'y change rien, le domaine public étant imprescriptible. Son détenteur peut exploiter son étal dans les limites de l'autorisation ; il ne peut ni vendre l'emplacement, ni s'y installer comme chez lui, ni transmettre son autorisation comme un bien. Conseil général : devant tout document foncier, la première question n'est pas « combien vaut ce papier », mais « quel droit constate-t-il, né de quelle procédure, avec quelles conditions » — la sécurité d'un droit foncier tient à sa nature et à sa naissance, jamais à la seule apparence du document qui le porte. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle catégorie doctrinale décrit le lit et les berges d'un cours d'eau dans le domaine de l'État ?

A) Le domaine privé naturel

B) Le domaine public naturel

C) Le domaine concédé

2. Que signifie l'inaliénabilité du domaine public ?

A) Que l'État ne peut jamais utiliser ces biens

B) Que les particuliers peuvent les occuper librement

C) Que le bien ne peut être ni vendu ni cédé tant qu'il demeure dans le domaine public

3. Comment le droit positif malien se positionne-t-il, en principe, face aux droits fonciers coutumiers ?

A) Il les reconnaît et organise leur exercice et leur constatation

B) Il les ignore, seules les terres titrées ont une existence juridique

C) Il les transforme automatiquement en titres fonciers

4. Quelle est la fonction du bornage contradictoire dans une procédure foncière ?

A) Mesurer la parcelle dans un bureau, à partir des seuls plans

B) Fixer les limites sur le terrain, en présence du demandeur, des riverains et des autorités locales

C) Délivrer immédiatement le titre foncier au demandeur

5. Comment faut-il présenter l'inattaquabilité du titre foncier ?

A) Comme une vérité absolue qu'aucune discussion ne nuance

B) Comme le régime classique du titre, discuté dans ses limites — erreur, fraude, droits que la procédure a ignorés

C) Comme une notion sans aucun fondement doctrinal

6. Quel est le rôle du cahier des charges dans une attribution de terre ?

A) Remplacer l'acte d'attribution

B) Servir de titre de propriété au bénéficiaire

C) Décrire les obligations du bénéficiaire — destination, mise en valeur, charges déterminées par l'acte, transmission encadrée — et les conséquences du manquement

7. Quels sont les trois rôles caractéristiques d'une commission foncière locale ?

A) Juger, délivrer des titres, vendre les terres

B) Constater les droits et les usages, concilier les désaccords, éclairer les décisions des autorités

C) Immatriculer, taxer, exproprier

8. À quoi renvoie la notion de domaine éminent, dans l'histoire du foncier ?

A) À un mécanisme de la gestion communautaire ancienne

B) À la procédure moderne d'immatriculation

C) À l'idée, introduite à la période coloniale, que l'État est en dernier ressort le maître des terres

9. Quelle est la logique de la gradation « provisoire puis définitif » dans les attributions de terres ?

A) Le droit du bénéficiaire se consolide lorsque la mise en valeur prévue est réalisée et constatée

B) Le bénéficiaire devient propriétaire par le seul écoulement du temps

C) L'attribution définitive supprime toutes les obligations du bénéficiaire

10. Dans le parcours gradué de règlement d'un conflit foncier, quel échelon vient en premier ?

A) La voie judiciaire, qui tranche immédiatement

B) La conciliation locale, qui établit les faits et recherche un accord écrit

C) Le retrait systématique de tous les actes par l'administration

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le lit et les berges des cours d'eau relèvent du domaine public naturel : la nature les destine à l'usage de tous, et le droit constate cette destination. Ils sont à ce titre inaliénables et imprescriptibles.

2. Réponse C — L'inaliénabilité paralyse l'attribut de disposition de la personne publique : tant que le bien est affecté et non déclassé, aucune vente ni cession n'est possible. Les occupations privées restent précaires et révocables.

3. Réponse A — Le Code domanial et foncier reconnaît en principe l'existence des droits fonciers coutumiers : une terre qui en est grevée n'est pas une terre libre. Leur constatation par les instances locales rend ces droits visibles pour le droit écrit.

4. Réponse B — Le bornage contradictoire est le moment de vérité de la procédure : les limites sont parcourues, discutées et fixées sur les lieux, devant ceux qu'elles concernent, et un procès-verbal consigne le résultat. C'est ce qui donne aux autres droits la chance d'apparaître.

5. Réponse B — L'inattaquabilité est le régime classiquement attaché au titre délivré après publicité et bornage contradictoire. La doctrine en discute les limites : elle suppose une procédure régulière, et un titre né d'une procédure défaillante sécurise mal.

6. Réponse C — Le cahier des charges est l'instrument de pilotage de l'attribution : il fixe la destination de la parcelle, le programme de mise en valeur attendu, les charges déterminées par l'acte d'attribution, les conditions de transmission et la possibilité de retrait en cas de manquement grave.

7. Réponse B — La commission foncière constate (procès-verbaux de terrain), concilie (premier échelon du règlement des désaccords) et éclaire (avis fondés sur la réalité des usages). Elle ne juge pas et ne délivre pas de titres : sa force est la connaissance du terrain.

8. Réponse C — Le domaine éminent est une notion de la période coloniale : l'État se pose en maître ultime des terres, ce qui fonde ses prétentions sur les terres sans titre écrit, y compris celles dites vacantes et sans maître. Cette logique explique la juxtaposition durable des ordres fonciers écrit et coutumier.

9. Réponse A — La gradation pilote la mise en valeur : l'étape provisoire confère un droit conditionnel ; la consolidation définitive suppose que le bénéficiaire ait rempli ses conditions, au premier rang desquelles la mise en valeur constatée sur les lieux. Le temps seul ne consolide rien.

10. Réponse B — Le parcours est gradué : conciliation locale d'abord — constatation des faits et accord recherché, consigné par écrit —, puis voie administrative lorsque l'acte d'une autorité est en cause, puis voie judiciaire pour trancher. Chaque échelon produit des traces qui instruisent le suivant.

Résumé — les notions importantes

• Histoire en jalons généraux : gestion communautaire ancienne fondée sur l'attribution locale et le droit d'usage né de la mise en valeur ; période coloniale apportant domaine éminent, terres dites vacantes et sans maître et immatriculation minoritaire ; réformes ultérieures consolidant le domaine de l'État, reconnaissant progressivement les droits coutumiers et rapprochant la gestion du terrain.

• Le Code domanial et foncier est le texte de référence de la matière : il s'étudie par son architecture — domaine de l'État, terres titrées, droits coutumiers, procédures, organes — et la méthode qu'il impose : qualifier chaque terre avant de raisonner, dans la version en vigueur du texte.

• Domaine public — naturel et artificiel, unis par le critère de l'affectation — contre domaine privé de l'État : le premier est protégé par l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité et l'insaisissabilité et ne se quitte que par déclassement ; le second, patrimonial et aliénable, est la source des attributions.

• Les droits fonciers coutumiers, nés des pratiques locales et gérés au quotidien par les autorités coutumières, sont reconnus en principe par le droit positif : leur faiblesse n'est pas leur existence mais leur preuve, que servent la notoriété, les témoignages et la constatation écrite.

• Le titre foncier constate la propriété au terme de l'immatriculation — demande, instruction, publicité, bornage contradictoire, examen des oppositions, délivrance — et produit une force probante renforcée, avec une inattaquabilité classique mais discutée dans ses limites.

• Concessions et attributions confèrent des droits sur le domaine privé selon une gradation générale — provisoire et conditionnel, puis définitif après mise en valeur constatée — pilotée par le cahier des charges, sous les enjeux de la justice de l'accès et de la protection des droits existants.

• La gestion foncière locale associe services des domaines, collectivités et mairies, autorités coutumières et commissions foncières ; ces dernières constatent, concilient et éclairent, et la qualité du système se mesure à la traçabilité, à l'accueil et à la coordination.

• Les conflits fonciers naissent de causes structurelles — superposition des droits, limites imprécises, doubles attributions, transmissions mal assurées —, se préviennent par le bornage, l'écrit, la publicité et la constatation préalable, et se règlent par un parcours gradué : conciliation locale, voie administrative, voie judiciaire.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Une gouvernance foncière améliorée pour une prospérité partagée dans le bassin du fleuve Sénégal

Chaîne : Food and Agriculture Organization of the United Nations · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La FAO présente un programme de gouvernance foncière mené en Afrique de l'Ouest, auquel le Mali participe : plateformes d'échanges entre acteurs du foncier aux niveaux local, national et régional, et appui à des cadres de gestion plus sûrs pour tous les usagers. Une illustration institutionnelle des enjeux de la leçon 1 et de la gouvernance étudiée à la leçon 7 ; les principes internationaux présentés complètent, sans s'y substituer, le droit malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=zfxe_KQ9mYY

Leçon 3 — Le droit de propriété (usus, fructus, abusus)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un enseignant universitaire décompose le droit de propriété en ses trois attributs classiques : user, recueillir les fruits, disposer. Cette grille éclaire directement la leçon 3 : sur le domaine public, c'est précisément l'attribut de disposition de la personne publique qui est paralysé par l'affectation, ce qui fonde l'inaliénabilité.

https://www.youtube.com/watch?v=yCQ1E3Da9s8

Leçon 4 — La possession

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours universitaire sur la possession : son corpus, son animus et ses effets de preuve. Ces notions sont au cœur de la leçon 4, car c'est largement par une possession paisible, publique et prolongée, confirmée par la notoriété du terroir, que les droits fonciers coutumiers se démontrent.

https://www.youtube.com/watch?v=Du6ImeTMR6M

Leçon 5 — Comprendre enfin le foncier, le droit de la construction au Cameroun

Chaîne : VOX Land · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un professionnel du foncier — président de l'ordre des géomètres de son pays — explique les mécanismes de la sécurisation foncière : titre foncier, bornage, rôle des services techniques. Les procédures montrées sont celles d'un autre système francophone : on en retiendra les mécanismes généraux étudiés dans la leçon 5, la déclinaison malienne se lisant dans le Code domanial et foncier en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=uRkYKBNYDcY

Leçon 8 — La contractualisation foncière: la parole unit, l'écrit protège

Chaîne : Audace Institut Afrique · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un institut africain présente la contractualisation foncière en milieu rural ouest-africain : mettre par écrit les accords de terre — prêts, accueils, partages d'usage — pour protéger la parole donnée au lieu de la remplacer. C'est exactement le geste de prévention au centre de la leçon 8, illustré ici dans un autre pays de la région, selon des mécanismes transposables dans leur principe.

https://www.youtube.com/watch?v=_-G2UrDURo0

Sources et références

• Le Code domanial et foncier du Mali, texte de référence du cours, à consulter dans sa version en vigueur au Journal officiel de la République du Mali — aucune de ses dispositions n'est reproduite dans ce cours, qui en présente l'architecture et les mécanismes.

• Manuels de droit des biens et de droit foncier rural figurant au programme de la faculté — pour les notions de propriété, de possession et de domanialité publique, voir d'abord le cours DRO-L1-09 « Introduction au droit des biens » de cette bibliothèque.

• Le cours DRO-L1-16 « Pluralisme juridique et droits coutumiers au Mali » de cette bibliothèque, dont la présente matière prolonge l'angle foncier : reconnaissance des droits coutumiers, constatation et articulation avec le droit écrit.

• Travaux et publications des observatoires et instituts de recherche sur le foncier en Afrique de l'Ouest — études sur la sécurisation des droits coutumiers, la gestion foncière locale et la gouvernance des terres, nommés ici en général et à consulter dans leurs éditions en vigueur.

• Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, publiées par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) : un cadre international de principes — reconnaissance de tous les régimes de droits, y compris coutumiers — qui complète les textes nationaux sans s'y substituer.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !